

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 537/2537

นางยาริदान ไชยพันธุ์

โจทก์

นางมาลี ทับทิมทอง

จำเลย

นายสัมพันธ์ ปิ่นตะพันธ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ทนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มีหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เชื้อคพิพาทไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ ข้อกฎหมายนี้เกี่ยวข้องความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 145,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง(1 กรกฎาคม 2535) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 60)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าเช็คไม่ใช่หลักฐาน การ กู้ยืมเมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ จึงไม่มี อำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์ได้ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค ซึ่งมีต้อง อาศัยหลักฐานการกู้ยืมในการฟ้องร้องฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็น สาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าเช็คไม่ใช่หลักฐาน การ กู้ยืมเมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ จึงไม่มี อำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์ได้ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค ซึ่งมีต้อง อาศัยหลักฐานการกู้ยืมในการฟ้องร้องฎีกาของจำเลยจึงไม่เป็น สาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(สวรร์คั ตักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ